

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства
образования Омской области

от 08.06.2021 № 1559

СОГЛАСОВАН

распоряжением Министерства
имущественных отношений
Омской области

от 02.06.2021 № 1002-р

УСТАВ

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

(редакция № 9)

г. Омск,
2021 год

I. Общие положения

1.1. Омский техникум советской торговли создан в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 12 марта 1971 года № 103 «Об открытии техникумов советской торговли в г. Волгограде, Омске, Благовещенске и Казани», на основании приказа Комитета торговли Министерства торговли и материальных ресурсов Российской Федерации от 31 марта 1992 года № 35 «О переименовании техникумов Комитета по торговле» переименован в «Омский торгово-коммерческий техникум».

На основании приказа Комитета Российской Федерации по торговле с 11 января 1994 года № 2а «Омский торгово-коммерческий техникум» преобразован в «Омский торгово-экономический колледж».

Как Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омский торгово-экономический колледж» зарегистрировано постановлением Омской городской регистрационной палаты от 15 апреля 1996 года № 1 197, в дальнейшем на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 1772-р передано в собственность Омской области.

В ИФНС России № 1 по Центральному административному округу города Омска 7 сентября 2005 года зарегистрирована третья редакция Устава, в соответствии с которой Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омский торгово-экономический колледж» переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж».

В Межрайонной ИФНС № 12 по Омской области 26 мая 2008 года зарегистрированы изменения в Устав, согласно которым государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж» переименовано в бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж».

В соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 11 августа 2010 года № 122-рп «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений Омской области» бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж» реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 72» и является их правопреемником в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года № 195-рп «О присвоении имени бюджетному образовательному учреждению» бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж» переименовано в бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой».

На основании распоряжения Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 214-рп «Об изменении целей и предмета деятельности государственных образовательных учреждений Омской области» цель деятельности бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» изменена.

В Межрайонной ИФНС № 12 по Омской области 13 октября 2014 года зарегистрирована редакция № 7 Устава, согласно которой бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой».

С принятием восьмой редакции Устав бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» приведен в соответствие с федеральным законодательством.

В соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 1-рп «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений Омской области» бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский региональный многопрофильный колледж» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

С принятием настоящей редакции Устава бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции».

1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.

Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют:

1) Министерство образования Омской области как отраслевой орган исполнительной власти Омской области (далее – Отраслевой орган);

2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области (далее – Минимущество).

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Омской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Отраслевого органа.

1.4. Полное наименование Учреждения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции».

Сокращенное наименование Учреждения: БПОУ «КИТЭК».

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице Отраслевого органа.

Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.

1.10. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 644116, город Омск, ул. 27-я Северная, д. 69.

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.

2.4. Учреждение реализует образовательные программы следующих видов:

- 1) основные профессиональные образовательные программы;
- 2) основные программы профессионального обучения;
- 3) дополнительные профессиональные программы;
- 4) основные общеобразовательные программы;
- 5) дополнительные общеобразовательные программы.

2.5. Основные профессиональные образовательные программы

реализуются по уровню профессионального образования – среднее профессиональное образование.

2.6. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава:

- 1) проведение подготовки лиц к поступлению на обучение в Учреждение, репетиторство, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (профессиям, специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- 3) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 4) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 5) реализация собственной продукции, в том числе изготовленной обучающимися в период производственной практики;
- 6) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, лотерей, форумов, олимпиад, мастер-классов, конференций, слетов, смотров-конкурсов, конкурсов, областного этапа всероссийских конкурсов, межрегиональных всероссийских международных конкурсов, семинаров, совещаний, педагогических чтений, «круглых столов», фестивалей, торжественных мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений, педагогических марафонов, культурно-досуговых и других мероприятий; оказание услуг в рамках осуществления рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- 7) оказание услуг по проведению лицензионной экспертизы условий осуществления образовательного процесса и по проведению в рамках государственной аккредитации образовательной организации экспертизы реализуемых образовательных программ соответствующего уровня и направленности, соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным образовательным стандартам требованиям, показателей деятельности образовательной организации;
- 8) оказание услуг по руководству учебной и производственной практикой обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- 9) оказание услуг общественного питания;
- 10) оказание копировально-множительных услуг;
- 11) консультационная деятельность;
- 12) издательская деятельность, оказание услуг по тиражированию;
- 13) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан;
- 14) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности для обеспечения данной деятельности;
- 15) проведение конференций и конкурсов с участием обучающихся, работников системы образования и социальных партнеров;
- 16) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения;

17) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;

18) сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

19) оказание услуг по оценке и сертификации квалификаций;

20) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;

21) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

22) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

23) создание, реализация и сопровождение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

24) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

25) разработка, внедрение и техническая поддержка программного обеспечения;

26) оказание услуг в области коммерческой деятельности;

27) оказание услуг в области права;

28) оказание услуг в области налогообложения, составления счетов, бухгалтерского учета;

29) оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения;

30) оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления;

31) организация и проведение практических мероприятий;

32) производство и реализация хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных;

33) оказание услуг по обслуживанию торжественных мероприятий;

34) оказание услуг по очистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений.

2.7. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

2.8. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензия), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

III. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на праве оперативного управления имуществом, находящимся в собственности Омской области, в том числе недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определены федеральным законодательством.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также приобретенное им за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, учитывается на его балансе в соответствии с законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являются:

- 1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- 2) имущество, приобретаемое по сделкам;
- 3) доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности;
- 4) субсидии из областного бюджета;
- 5) иные источники, не запрещенные законодательством.

3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области, за Учреждением на праве оперативного управления в процессе осуществления его деятельности осуществляется Минимуществом.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом без согласия Минимущества.

Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества принимать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6. Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами, принимается Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением иным имуществом, принимается Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением, проект которой согласовывается с Минимуществом.

3.7. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым органом в форме распоряжения.

3.8. Отраслевой орган устанавливает государственное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется Отраслевым органом с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.9. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Отраслевым органом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.10. В случае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Отраслевым органом не осуществляется.

3.11. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых счетах Учреждения.

3.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- 1) обеспечивать сохранность и эффективность использования закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению;
- 2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации);
- 3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.

3.13. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3.14. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются ему в соответствии с законодательством.

3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества в пределах своей компетенции осуществляют Минимущество и Отраслевой орган.

3.16. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам сведения, запрашиваемые ими в пределах их компетенции.

3.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

IV. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

4.2. Учреждение вправе в установленном законом порядке:

- 1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом;
- 2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном федеральным законодательством;
- 3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и оборотные средства;
- 4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
- 5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему на

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника только по согласованию с Минимуществом в соответствии с законодательством;

6) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

7) создавать филиалы, открывать представительства, а также ликвидировать на основании распоряжения Отраслевого органа, проект которого предварительно согласовывается с Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на должность и освобождаются от должности директором Учреждения и действуют на основании выданной директором Учреждения доверенности;

8) самостоятельно распоряжаться и учитывать на отдельном балансе имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством;

9) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным законодательством;

10) направлять в Минимущество предложения о приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области.

4.3. Учреждение обязано:

1) представлять Отраслевому органу и Минимуществу сметно-проектную, финансовую документацию в полном объеме по всем видам деятельности Учреждения;

2) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;

3) обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, соблюдать требования о защите здоровья работников, населения и потребителей;

4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением безопасных условий труда, санитарно-гигиенических норм и правил;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бюджетную и иную отчетность в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;

8) эффективно использовать средства, полученные из областного бюджета, в соответствии с их целевым назначением;

9) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные сведения об использовании средств, полученных из областного бюджета;

10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной регистрации права собственности Омской области, права оперативного управления на имущество, приобретенное Учреждением в собственность Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с федеральным и областным законодательством;

11) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.4. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым органом, Минимуществом, а также иными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством.

4.5. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности Отраслевому органу, Минимуществу в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

4.6. Учреждение несет ответственность за несохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), несоблюдение норм бюджетного законодательства и установленного порядка ведения лицевых счетов.

4.7. Учреждение обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующий архив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

V. Общие права и обязанности, ответственность отдельных категорий работников Учреждения

5.1. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции (далее – иные работники Учреждения) имеют право на:

- работу, отвечающую уровню его образования и (или) квалификации;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда;
- охрану труда;
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального размера оплаты труда;
- отдых, который гарантируется установленной трудовым законодательством максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

5.2. Иные работники Учреждения обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, локальные нормативные акты Учреждения;
- выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- беречь имущество Учреждения, предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
- своевременно и точно исполнять поручения директора Учреждения, использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход образовательного процесса;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- соблюдать права, законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, законных поручений директора Учреждения, должностных обязанностей иные работники Учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

6.2. К компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
- 2) утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения, и осуществление контроля за их выполнением;

3) заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом;

4) утверждение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию с Минимуществом;

5) организация мероприятий по исполнению решения Правительства Омской области о ликвидации Учреждения, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса Учреждения;

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.

6.3. Учреждение возглавляет директор Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

6.4. Трудовой договор с директором Учреждения заключается на срок до пяти лет.

6.5. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия и подотчетен Отраслевому органу.

6.6. При осуществлении трудовой функции директор Учреждения:

1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

2) совершает сделки от имени Учреждения;

3) утверждает по согласованию с Отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;

4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам Учреждения;

5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения;

6) утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;

7) обеспечивает охрану конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

8) действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно, обеспечивает выполнение Учреждением государственных заданий (заданий) по предоставлению государственных услуг;

9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение капитального и текущего ремонтов;

10) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

11) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и

обилизационной подготовке;

12) обеспечивает использование по целевому назначению имущества Учреждения, а также целевое использование Учреждением средств, полученных из областного бюджета, и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

13) обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности Учреждения;

14) представляет отчетность и иные документы в порядке, установленном Правительством Омской области;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям директора Учреждения.

6.7. Директор Учреждения подлежит аттестации в соответствии с законодательством.

6.8. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и принятии решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с коллективным договором и иными локальными нормативными актами.

6.9. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:

- 1) общее собрание работников и обучающихся Учреждения;
- 2) педагогический совет Учреждения;
- 3) Инновационный совет;
- 4) Управляющий совет.

6.10. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими решения и выступления от имени Учреждения устанавливается настоящим Уставом. Состав коллегиальных органов управления Учреждением утверждается распорядительным актом Учреждения.

6.11. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения.

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения состоит из штатных работников Учреждения, для которых трудовая деятельность в Учреждении является основным видом деятельности, а также представителей обучающихся. Председателем общего собрания работников и обучающихся Учреждения является директор Учреждения.

6.12. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения:

- заслушивает отчеты директора Учреждения, заместителей директора Учреждения;
- принимает решение о проведении в Учреждении организационных, экономических, педагогических и других экспериментов;
- организует работу по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов, устанавливает порядок их использования;
- вносит предложения об организации сотрудничества Учреждения с другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных программ Учреждения, организации

воспитательного процесса, досуговой деятельности;

- осуществляет содействие деятельности педагогических общественных организаций и методических объединений;
- рассматривает документы контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Учреждения;
- принимает локальные нормативные акты Учреждения;
- участвует в разработке Устава, положений коллективного договора.
- взаимодействует с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся;
- принимает решения об объявлении и прекращении забастовки, выдвигает требования работников к работодателю;
- обсуждает вопрос о реорганизации Учреждения;
- обсуждает другие вопросы деятельности Учреждения.

6.13. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения созывается не реже двух раз в год.

6.14. Заседание общего собрания работников и обучающихся Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов общего собрания работников и обучающихся Учреждения.

6.15. Решения общего собрания работников и обучающихся Учреждения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.

6.16. Педагогический совет Учреждения создается для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы.

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения.

Педагогический совет Учреждения состоит из всех педагогических работников Учреждения, а также других работников Учреждения, непосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем педагогического совета Учреждения является директор Учреждения.

6.17. Педагогический совет Учреждения:

1) обсуждает:

- план работы Учреждения;
- направление образовательной деятельности;
- вопросы разработки локально-нормативных актов Учреждения;
- вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, планирование образовательной деятельности Учреждения;
- итоги учебной, методической работы Учреждения;
- вопросы физического воспитания, организации безопасности жизнедеятельности, социальной защищенности обучающихся, психологического климата в Учреждении;
- сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Учреждении;
- вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного

процесса;

- другие вопросы деятельности Учреждения;

2) утверждает учебные планы, образовательные программы для использования в Учреждении;

3) принимает решения:

- о переводе обучающихся в группу следующего года обучения;

- о формах промежуточной аттестации на учебный год;

- о допуске обучающихся к итоговой аттестации;

- о выдаче документа об образовании и (или) о квалификации;

- об отчислении обучающегося по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- о создании кружков, групп, студий и других объединений обучающихся.

6.18. Заседания педагогического совета Учреждения созываются не реже одного раза в квартал.

Заседание педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов от его списочного состава.

6.19. Решения педагогического совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.20. Инновационный совет состоит из педагогических работников Учреждения, председателя Инновационного совета, секретаря Инновационного совета.

Состав Инновационного совета устанавливается путем издания распорядительного акта Учреждения.

6.21. Срок полномочий Инновационного совета составляет один год.

6.22. К компетенции Инновационного совета относится:

1) анализ состояния и прогноз тенденций изменений в широкой социальной среде, потенциально значимых для развития Учреждения;

2) выявление, анализ и оценка качества образования в Учреждении, результатов образовательного процесса, выявление достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ Учреждения;

3) организация выявления и оценки нововведений, апробируемых в Учреждении;

4) организация поиска инновационных идей за пределами Учреждения; экспертиза инновационных проектов/программ и хода их реализации;

5) планирование и организация разработки и (или) освоения/апробации новых образовательных технологий/авторских учебных программ; совершенствования учебно-методического обеспечения;

6) планирование и осуществление новых подходов к организации образовательного процесса в Учреждении;

7) организация подготовки педагогических работников к осуществлению инновационной, исследовательской, опытно-экспериментальной работы;

8) организация взаимодействия с иными организациями в интересах развития Учреждения;

9) организация разработки и внедрения новых нормативов и критериев оценки профессиональной, в том числе инновационной деятельности;

10) контроль за ходом и результатами исследовательских проектов, реализуемых в Учреждении;

11) внесение предложений по созданию временных творческих коллективов;

12) внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогических работников Учреждения.

6.23. Заседание Инновационного совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем одна вторая членов от списочного состава.

Решения Инновационного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.24. Инновационный совет собирается не реже двух раз в год.

6.25. Управляющий совет состоит из работников Учреждения (10 человек), родителей (законных представителей) обучающихся (10 человек), обучающихся (10 человек), председателя первичной профсоюзной организации Учреждения, кооптированных членов (5 человек).

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета избираются из числа членов Управляющего совета на заседании Управляющего совета.

6.26. Срок полномочий Управляющего совета составляет один год.

6.27. К компетенции Управляющего совета относятся:

1) согласование программы развития Учреждения, а также проектов Учреждения;

2) формирование условий для привлечения в Учреждение дополнительных внебюджетных средств;

3) осуществление взаимодействия с работодателями, органами государственной власти, другими организациями;

4) формирование общественной инициативы по совершенствованию деятельности Учреждения;

5) внесение предложений о принятии мер по фактам действий (бездействия) педагогического и административного персонала Учреждения в отношении обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за собой ухудшение условий организации образовательного процесса и (или) содержания обучающихся;

6) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего совета.

6.28. Заседание Управляющего совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем 3/4 от списочного состава.

Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Для решения локальных задач Управляющий совет имеет право создавать постоянно действующие или временные комиссии (рабочие группы).

6.29. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости,

не реже одного раза в год.

6.30. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

- 1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
- 2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения.

Деятельность указанных органов регламентируются соответствующими локальными нормативными актами Учреждения.

VII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

7.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Омской области или суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством. В случае создания автономного учреждения путем изменения типа Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.

Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

7.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством.

7.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном законом порядке, составляет казну Омской области и передается по акту приема-передачи Минимущество.

7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

7.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются в государственный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном законодательством.

VIII. Порядок изменения Устава Учреждения

8.1. Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются с Минимуществом и утверждаются Отраслевым органом и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
